

특정감사 결과

- 생년월일 변경자의 자격관리 실태점검 -

2016. 9.

 **NPS 국민연금공단 감사**

목 차

I. 감사실시 개요	1
1. 감사배경	1
2. 감사목적	1
3. 감사대상 및 범위	1
4. 감사기간 및 인원	2
II. 감사총평	3
III. 감사결과 처분요구 명세	4
1. 주민등록번호(생년월일) 변경자 자격관리에 관한 사항(통보·시정) ...	4

I 감사실시 개요

1. 감사배경

「감사규정」 제10조에 따라 연도별 감사계획을 수립하고, 같은 규정 제4조 제3항에 의거 자격관리 업무 중 다수지사에서 발생하고 있는 유사·반복 지적사례인 주민등록번호(생년월일) 변경* 업무분야에 대하여 특정감사를 실시하게 되었다.

- * 최근 3년간 종합감사 지적현황(주민등록번호 변경에 따른 착오 자격관리)
- 2014년(0건, 환수 000천원), 2015년(0건, 환수 및 추징 000천원), 2016년(0건, 추징 00천원)

2. 감사목적

이번 감사는 주민등록번호(생년월일) 변경자에 대한 자격관리 적정성 여부를 점검하여 부적정한 사례의 시정 및 정확한 연금 지급으로 방만경영을 예방하고, 업무수행 체계 등 내부통제 시스템 점검으로 부적정 사례의 분석 및 개선안 도출과 사례 전파를 통한 유사사례 재발방지에 감사의 목적이 있다.

3. 감사대상 및 범위

이번 감사의 범위는 107개 전 지사에 대해 2014. 1. 1.부터 2016. 7. 31.까지의 주민등록번호(생년월일) 변경 업무 전반을 대상으로 하였고, 전산추출 감사자료 및 리스크 평가를 통해 선정된 2개 지사*에 대해서는 실지감사를 실시하였으며, 주민등록번호 변경자의 자격처리 및 급여지급의 적정성 여부 등에 중점을 두었다.

- * 실지감사 실시 : ○○지사(9.1.), ○○지사(9.2.)

4. 감사기간 및 인원

감사의 객관성·투명성·공정성 확보와 전문적 감사활동을 위해 감사인의 기본 자세 등 소양교육, 예비조사 등의 실시와 감사인 상피제도 해당 여부 사전 점검을 통해 선발된 감사반장 3급 ○○○ 등 3명의 감사인력이 2016. 8. 29.부터 9. 2.까지 5일간 <표> “실지감사 사무 분담표”와 같이 감사를 실시하였다.

<표> 실지감사 사무 분담표

직책	직급	성명	분담사무	공통사무
차장	3급	○○○	○ 감사총괄 및 보고서 작성 ○ 주민등록번호(생년월일) 변경자 자격 관리 실태 전반	○실지감사수행
과장	4급	○○○	○ 주민등록번호(생년월일) 변경자 자격 관리 실태 전반	
대리	5급	○○○	○ 주민등록번호(생년월일) 변경자 자격 관리 실태 전반	

※ 실지감사에 현업부서 담당직원 참여(△△실 3급 ○○○, 2016. 9. 1.)

II 감사총평

「국민연금법」 제6조(가입 대상)는 국민연금 가입 대상을 ‘18세 이상 60세 미만인 자’로 정하고, 동법 제12조(가입자 자격의 상실 시기)는 가입자가 ‘60세가 된 때의 다음 날’에 자격을 상실하는 것으로 규정하고 있다. 또한 동법 제14조(자격의 확인)에 따라 공단은 가입자의 청구, 신고 또는 직권으로 가입자의 자격 취득 및 상실에 관한 확인을 하여야 한다.

이에 따라, 공단은 매월 주민등록번호 변경자에 대해 공적자료를 활용하여 변경여부 등을 확인하고 변경된 주민등록번호에 따라 자격변경처리를 하고 있으며, 이번 감사대상기간인 2014년부터 2016년 7월까지 총 000건의 주민등록번호 변경자에 대해 자격정리를 실시함으로써 적절한 자격관리의 유지 및 정확한 연금 지급을 위하여 노력하고 있었다.

다만, 지사종합감사 시 반복하여 지적된 사례¹⁾로서, 주민등록번호(생년월일) 변경자 중 ‘변경 전 60세 미만에서 변경 후 60세 초과’ 또는 ‘변경 전 60세 초과에서 변경 후 60세 미만’인 전 지사 총 810건에 대하여 자격변경처리의 적정성을 확인한 결과, 총 0개 지사에서 0건에 대하여 자격변경처리 누락 또는 착오처리 등을 원인으로 취득일 또는 상실일을 지침과 다르게 관리하고 있었고, 그 중 0개 지사의 0건은 보험료 추가고지 및 가입기간 변동으로 급여에 영향을 미치는 시정이 필요한 것으로 확인되었다²⁾.

1) 2014년 이후 총 0회(2014년 0회, 2015년 0회, 2016년 0회)

2) 가입기간 변동을 가져오는 시정이 필요한 건(0개 지사, 0건)은 처분요구 하였고, 단순히 취득(상실)일 변경에 그치는 시정 건(0개 지사, 0건)은 현지조치 완료(0개 지사는 처분요구와 현지조치 중복)

III 감사결과 처분요구 명세

통 보 · 시 정 요 구

제 목 주민등록번호(생년월일) 변경자 자격관리에 관한 사항

소관부서 △△실, ○○·□□·▽▽ 등 0개 지사

구 분 자격관리 분야

내 용

「국민연금법」 제6조는 가입대상을 ‘18세 이상 60세 미만’으로 정하고 있고, 동법 제14조는 공단이 가입자의 자격 및 상실에 관한 확인을 하도록 하고 있다. 이에 따라, 공단은 매월 주민등록번호 변경자에 대해 공적자료를 활용하여 변경 여부 등을 확인하고 변경된 주민등록번호에 따라 자격변경처리를 하고 있다. 이에 생년월일 변경자 중 ‘변경 전 60세 미만에서 변경 후 60세 초과’ 또는 ‘변경 전 60세 초과에서 변경 후 60세 미만’인 경우의 자격변경처리 적정성을 아래와 같이 점검하였다.

1. 생년월일 변경(60세 미만 → 60세 초과)에 따른 자격 상실에 관한 사항

자이51104-392호(2003.5.27.) “공부상 생년월일 정정에 따른 업무처리 개정(정비) 지침 시달”에 따르면 공부상 생년월일 정정에 따라 정정 전 60세 이하였으나 정정 후 60세가 초과된 경우 생년월일 정정일로 자격을 상실(상실사유:60세 도달)처리하여야 한다.

그런데, 2014. 1. 1.부터 2016. 7. 31. 기간 동안 전지사의 주민등록번호 변경자에 대한 자격변경 처리실태를 확인한 결과, [표 1] “주민등록번호 변경자에 대한 착오 상실처리 내역”에서와 같이, 생년월일이 1956. 12. 15.에서 1953. 12. 15.로

변경되어 주민등록번호 확인대상자로 표출된 ○○○에 대해 사업장가입자 내용변경(주민번호 변경) 처리를 하면서 동시에 공부상 생년월일 정정일인 2014. 5. 2. '60세 도달' 사유로 자격 상실 처리를 하지 않아 변경된 주민등록번호 생년월일의 60세 도달일인 2013. 12. 15.자로 직권 상실 처리되었다.

이와 같이, 0개 지사는 생년월일이 60세 이전에서 60세 이후로 변경되어 주민등록번호 확인대상자로 표출된 가입자 26명에 대해 내용변경(주민등록번호 변경) 처리를 하면서 공부상 생년월일 정정일로 자격 상실 처리를 하지 않거나 변경된 생년월일의 60세 도달일로 상실처리 하였다.

그 결과 변경된 주민등록번호의 생년월일로 본부 직권 상실처리 되거나 상실일을 착오 결정하여, 정상적으로 보험료를 납부하여 가입기간으로 인정되어야 할 기간인 '변경된 생년월일의 60세 도달일'로부터 '공부상 생년월일 정정일'까지의 보험료 000원(총00개월)을 과오납으로 환급하는 등 관련 지침과 다르게 자격을 관리하였다.

한편, 주민등록번호(생년월일) 변경자에 대한 부적정 자격관리 사례의 발생 원인을 점검한 결과, 지사 담당직원이 부주의로 대상자의 주민등록번호만 변경하고 자격 상실처리를 누락하였고, 주민등록번호 변경처리 다음날 본부에서 직권으로 변경된 생년월일을 기준으로 자격을 변경(상실) 처리하여 대다수의 부적정 사례가 발생된 것으로 확인되었다.

이와 관련, 주민등록번호 변경자에 대한 업무처리 절차 및 내부통제시스템을 확인한 결과, 담당직원 부주의에 의한 착오 처리로 과오납금이 발생한 경우와 급여 지급사유가 발생한 경우 해당업무 처리 과정에서 시정된 경우도 다수 있었으나, [표 1]과 같이 감사일 현재까지도 관련 지침과 다르게 자격이 관리되고 있는 건이 다수 확인되었다.

따라서, 주민등록번호 변경에 따라 60세를 초과하게 된 대상자에 대해 상실 처리 누락 등의 착오처리 사례가 발생하지 않도록 업무처리 절차 중 상실처리 안내 및 처리결과 확인 등의 내부통제 과정이 필요한 것으로 확인되었다.

[표 1] 주민등록번호 변경자에 대한 착오 상실처리 내역

순번	지사명	성명	NPS 번호	가입 종별	변경전 생년월일	변경후 생년월일	변경(정정) 일자	60세도달 상실일	적정 60세도달 상실일	추가고지 기간(개월) 및 금액	비고
1	△△	○○○	000000 00000	사업장	000000	000000	2014-05-02	2013-12-15	2014-05-02	'14.01.~'14.05.(5) 000원	
2	△△	○○○	000000 00000	사업장	000000	000000	2015-03-12	2014-10-22	2015-03-12	'14.11.~'15.03.(5) 000원	
3	△△	○○○	000000 00000	사업장	000000	000000	2016-07-08	2016-03-01	2016-07-08	'16.03.~'16.07.(5) 000원	
4	△△	○○○	000000 00000	지역	000000	000000	2015-09-11	2014-03-13	2015-09-11	'14.04.~'15.09.(18) 000원	
5	△△	○○○	000000 00000	지역	000000	000000	2015-10-02	2015-05-08	2015-10-02	'15.06.~'15.10.(5) 000원	지역 상실일 및 연계 취득일 변경
6	△△	○○○	000000 00000	지역	000000	000000	2015-10-15	2015-07-21	2015-10-15	'15.08.~'15.10.(3) 000원	
7	△△	○○○	000000 00000	지역	000000	000000	2015-06-26	2015-06-26	2015-06-26	'15.04.(1) 000원	사업장 상실일 변경('15.03.25. →'15.05.01.)
8	△△	○○○	000000 00000	사업장	000000	000000	2016-05-04	2015-08-24	2016-05-04	'15.09.~'16.05.(9) 000원	
9	△△	○○○	000000 00000	사업장	000000	000000	2015-05-01	2015-01-27	2015-05-01	'15.02.~'15.04.(3) 000원	사업장 상실일 및 사유 변경
10	△△	○○○	000000 00000	사업장	000000	000000	2014-12-17	2014-08-06	2014-12-17	'14.09.~'14.12.(4) 000원	
11	△△	○○○	000000 00000	사업장	000000	000000	2015-11-19	2015-09-10	2015-11-19	'15.10.~'15.11.(2) 000원	
12	△△	○○○	000000 00000	지역	000000	000000	2014-02-13	2014-01-09	2014-02-13	'14.02.(1) 000원	
13	△△	○○○	000000 00000	지역	000000	000000	2015-12-24	2015-07-06	2015-12-24	'15.08.~'15.12.(5) 000원	
14	△△	○○○	000000 00000	사업장	000000	000000	2015-11-02	2015-01-27	2015-11-02	'15.02.~'15.11.(10) 000원	
15	△△	○○○	000000 00000	지역	000000	000000	2015-04-08	2015-01-30	2015-04-08	'15.02.~'15.04.(3) 000원	
16	△△	○○○	000000 00000	지역	000000	000000	2016-01-20	2015-12-21	2016-01-20	'16.01.(1) 000원	
17	△△	○○○	000000 00000	지역	000000	000000	2016-06-27	2015-12-10	2016-06-27	'16.01.~'16.06.(6) 000원	
18	△△	○○○	000000 00000	사업장	000000	000000	2015-08-31	2014-09-10	2015-08-31	'14.10.~'15.08.(11) 000원	
19	△△	○○○	000000 00000	지역	000000	000000	2015-08-13	2014-12-17	2015-08-13	'15.01.~'15.08.(8) 000원	지역 상실일 및 연계 취득일 변경
20	△△	○○○	000000 00000	사업장	000000	000000	2014-03-04	2013-06-27	2014-03-04	'13.07.~'14.03.(9) 000원	
21	△△	○○○	000000 00000	사업장	000000	000000	2016-06-27	2015-09-28	2016-06-27	'15.10.~'16.06.(9) 000원	
22	△△	○○○	000000 00000	사업장	000000	000000	2016-07-15	2016-04-30	2016-07-15	'16.05.~'16.07.(3) 000원	
23	△△	○○○	000000 00000	사업장	000000	000000	2016-05-30	2015-12-05	2016-05-30	'16.01.~'16.05.(5) 000원	2이상 사업장 가입자
24	△△	○○○	000000 00000	지역	000000	000000	2015-06-16	2015-03-17	2015-06-16	'15.04.~'15.06.(3) 000원	
25	△△	○○○	000000 00000	지역	000000	000000	2015-06-19	2014-12-24	2015-06-19	'15.01.~'15.06.(6) 000원	
26	△△	○○○	000000 00000	사업장	000000	000000	2015-10-06	2015-09-13	2015-10-06	'15.10.(1) 000원	

2. 생년월일 변경(60세 초과 → 60세 미만)에 따른 자격 취득에 관한 사항

사이51104-392호(2003.5.27.) “공부상 생년월일 정정에 따른 업무처리 개정(정비) 지침 시달”에 따르면 공부상 생년월일 정정에 따라 정정 전 60세 이후였으나 정정 후 60세 이전이 된 경우 당연적용 가입대상 여부를 확인한 후 생년월일 정정일로 자격을 취득 처리하여야 한다.

그런데 [표 2] “주민등록번호 확인 착오처리 내역”에서와 같이, △△지사는 생년월일이 60세 이후에서 60세 이전으로 변경되어 주민등록번호 확인대상자로 표출된 임의계속가입자 ○○○에 대해 내용변경(주민등록번호 변경) 처리를 하면서 공부상 생년월일 정정일인 2015. 7. 7.로 당연적용(지역) 자격 취득 처리를 하지 않았다.

그 결과 생년월일 변경에 따라 당연적용 가입대상이 된 김명순에 대해 감사일 현재까지 임의계속가입자로 자격을 관리하였다.

[표 2] 주민등록번호 변경자에 대한 취득처리 누락 내역

순번	지사명	성명	NPS 번호	변경전 생년월일	변경후 생년월일	변경(정정) 일자	취득일	당연적용 가입대상 여부	적정 취득일	추가고지 기간(개월) 및 금액	비고
1	△△	○○○	000000 00000	000000	000000	2015-07-07	N	Y	2015-07-07	'15.07.~'16.08.(13) 000원	지역 취득대상

조치할 사항

① 이사장(△△실장)은 주민등록번호 변경자에 대한 자격변경처리 부적정 사례가 재발하지 않도록 내부통제 강화 등 합리적인 방안을 강구하시기 바랍니다(통보).

② 이사장(○○·□□ 등 0개지사장)은 주민등록번호가 변경된 가입자 0명의 가입 이력을 관련지침에 맞게 정정하고, 이에 따른 보험료 000원(총00개월)을 추가고지하시기 바랍니다(시정).